

1516495-45.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2192909/2020 - 67º D.P. JARDIM

ROBRU, 12851378 - 67º D.P. JARDIM ROBRU, 1030/20/355 - 67º D.P. JARDIM ROBRU,

2192909 - 67º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1516495-45.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516495-45.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2192909/2020 - 67º D.P. JARDIM

ROBRU, 12851378 - 67º D.P. JARDIM ROBRU, 1030/20/355 - 67º D.P. JARDIM ROBRU,

2192909 - 67º D.P. JARDIM ROBRU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICIA PEREIRA DI STADIO

Juiza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

PATRICIA PEREIRA DI STADIO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 11h20min, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual n. 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Antonio de Rodovalho, Vila Curuçá, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, vendia, trazia consigo e guardava, 15 papелotes de cocaína, consistentes em 7,4 gramas, e 19 papелotes de maconha, consistentes em 26,1 gramas, para fornecer a

terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, assim como a quantia de R\$ 14,00 (cf. Auto de Exibição/Apreensão de fls. 26 e Laudo de Constatação Preliminar de fls. 28/31).

Consta da denúncia que, segundo apurado, Policiais Civis foram designados para apurar suposto comércio ilícito de entorpecentes no endereço acima apontado. Com efeito, os Policiais compareceram ao local, em viatura descaracterizada, na oportunidade em que visualizaram a denunciada próxima a uma barraca existente na beira de um rio que há no local, sendo que, em determinado momento, um terceiro indivíduo desconhecido se aproximou e trocaram algumas palavras.

É da inicial que ato contínuo, a denunciada se dirigiu à beira do rio, retornando e entregando algo para essa pessoa que, em seguida, evadiu-se do local. Diante desse quadro, ante a movimentação típica da traficância, os Policiais decidiram abordar a denunciada. Detida, em busca pessoal, foi encontrada em posse da denunciada a quantia de R\$ 14,00, em notas trocadas. Ademais, no local onde a denunciada se dirigiu anteriormente, os Policiais localizaram uma bolsa, contendo em seu interior os entorpecentes acima aludidos.

Por decisão exarada aos 07 de agosto de 2020, a prisão em flagrante foi homologada, tendo sido concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares (fls. 47/49).

O Alvará de Soltura Clausulado foi cumprido por não haver impedimento (fls. 65/67).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 07 de janeiro de 2021 (fls. 74/75).

A ré foi citada (fl. 91).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária da denunciada (fl. 95).

O recebimento da denúncia foi ratificado por decisão exarada aos 30 de agosto de 2021 e, nesta mesma ocasião, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 03 de fevereiro de 2022, às 15h (fls. 96/97).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais civis e a ré foi interrogada.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação julgada procedente, com a condenação da Ré, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, seja a ação julgada improcedente. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois a ré é primária, confessou a prática do delito, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade da ré e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) a outorga de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada da acusada e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; e) a concessão à acusada do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A conduta imputada a ré subsume-se ao tipo incriminador do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a

materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que a ré é sua autora. A peça acusatória está amparada em prova de materialidade: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 26), Laudo de Constatação (fls. 28/31), cuja conclusão foi resultado positivo para as substâncias cocaína (resultado do Item 1) e maconha (resultado do Item 2), Laudo Químico-Toxicológico definitivo (fls. 105/107), bem como pela prova oral colhida.

Extraí-se do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 105/107) que foi detectada a presença das substâncias a) cocaína, no Item 1, total de 7,4 gramas e b) tetrahydrocannabinol, no Item 2, total de 26,1 gramas.

A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas diante da prova oral colhida em juízo.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Eduardo Custodio de Oliveira, policial civil, narrou, em síntese, que pegaram disque denúncia de que no local tinha tráfico de drogas. Fizeram breve campana no local com viatura descaracterizada e viram essa moça, um rapaz chegou até ela, entregou um dinheiro. Ela foi até uma barraca, abaixou, pegou e entregou a essa pessoa. Encontraram entorpecente no local onde ela abaixou, maconha e cocaína, era pouca quantidade. O dinheiro foi encontrado com ela, trocado, pouca coisa. Os entorpecentes estavam em uma bolsinha pequena, escondida no meio de umas pedras. Ela colaborou o tempo todo, não teve reação, nem resistência. Nunca tinha visto a acusada. Desembarcaram e foram dar mais atenção para a ré, o usuário saiu correndo.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Aguinaldo Aparecido de Alencar, policial civil, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que denúncia anônima de tráfico de drogas. Foram ao local com viatura descaracterizada e uma pessoa foi até ela. Viram quando ela entregou algo. A ré foi abordada e estava com dinheiro no bolso. As drogas estavam em uma bolsinha. Era pouca droga, farinha e maconha. A ré disse que tinha filho e para comprar leite, estava fazendo mesmo.

Ao ser interrogada em juízo, a ré confessou a prática delitiva. Narrou que está com 32 anos de idade. Mora com os quatro filhos, com 14, 12, 6 e 3 anos de idade. Mora em casa alugada. Trabalha vendendo água, bala, doce no Brás. Estava mesmo. Resolveu praticar tráfico. Está arrependida.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Além disso, a finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela variedade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e

maconha); b) pela considerável quantidade de drogas apreendidas, incompatível com a condição de mera usuária (7,4g de cocaína e 26,1g de maconha); c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas ("papelotes"), prontas para comercialização; d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto a apreensão da quantidade de entorpecentes encontrados com a ré, não é lícito presumir que queiram prejudicar a acusada, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que a ré vendia, trazia consigo e guardava as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Do afastamento da circunstância agravante da pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal.

No tocante à agravante de ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública, em que pese o Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020 ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), in casu, não restou demonstrado que a agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime de tráfico de drogas, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pela ré.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O decreto de estado de calamidade pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo coronavírus Covid19 não autoriza automaticamente o reconhecimento da referida agravante a todos os crimes praticados enquanto perdurar a calamidade. Necessária a existência de relação do tráfico com o estado de calamidade, valendo-se, por exemplo, o agente das facilidades que dela decorrer, que garanta a impunidade ou que o beneficie, de qualquer forma, o que não se revela nos autos." (Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021) (grifos nossos).

No mesmo sentido: Apelação Criminal 1509934-05.2020.8.26.0228 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio Mazina Martins, de 14 de outubro de 2021 e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Então, a circunstância agravante deve ser afastada.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria. Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase verifico que a ré é primária e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme certidão as 85/86. No mais, a culpabilidade da ré não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal cominado, pois, consoante entendimento jurisprudencial as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nestes termos é o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, a ré é primária, não

ostenta antecedente criminal desabonador, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, autorizam a redução de 2/3 (dois terços) da pena fixada, culminando com a pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, que ante a ausência de outras circunstâncias, torno definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque a ré é primária, sem antecedentes desabonadores e sem ligação comprovada com organização criminosa.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida pequena quantidade de droga (0,2 decigramas) de crack, legítima é a aplicação da causa especial de diminuição (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) pelo seu máximo, ou seja, dois terços.

Precedentes. 3. A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)." (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade.

Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade da ré, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR a ré PATRICIA PEREIRA DI STADIO, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que a ré tenha condição financeira favorecida.

Considerando que a ré respondeu a todo o processo solta, faculto-lhe eventual recurso em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno a ré a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Determino a destruição das drogas e da bolsa apreendidas (fls. 26).

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 14,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome da sentenciada no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se a ré, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA